

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4727/2543

พลโทนิพนธ์ ตรีเนตร
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1305

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2497 มาตรา 4, มาตรา 8

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 4

เมื่อไม่มีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินพิพาทเพื่อก่อสร้างถนนสายอักษะตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 และจำเลยก็ไม่ได้ดำเนินการให้มีการเวนคืนที่ดินดังกล่าวตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ฉะนั้นที่ดินพิพาทดังกล่าวจึงไม่ได้ถูกเวนคืนตามความหมายของมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองฉบับดังกล่าว แต่เนื่องจากพฤติการณ์ของ บ. แสดงออกชัดว่าได้ยอมสละที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะเพื่อสร้างถนนสายอักษะตั้งแต่ปี 2508 และรับเงินค่าตอบแทนไปบ้างแล้ว ที่ดินพิพาทย่อมตกเป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีโดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แม้อต่อมาภายหลัง บ. ได้โอนที่ดินซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ และโจทก์ได้เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินพิพาทด้วย ก็หาทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินโฉนดที่ 928 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอ
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา คืนแก่โจทก์ หากจำเลย
ไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน และถ้าคืนให้ไม่ได้ขอให้
จำเลยชดเชยราคาที่ดิน 13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ในราคาไร่ละ 4,000,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,480,000 บาท

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์จำนวน 9,670 บาท กับให้ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 100,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 6,345,375 บาท แก่
โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น กับให้ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทวนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี
ชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 110,000 บาท

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่า ไม่มีการออกพระราชบัญญัติ
เวนคืนที่ดินโฉนดที่ 928 ตำบลทวีวัฒนา (บางระมาด) อำเภอตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างถนนสายอักษะตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 และจำเลยก็ไม่ได้ดำเนินการให้มีการเวนคืนที่ดิน
แปลงนี้ตามขั้นตอนและเงื่อนไขแห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2497 และก็ไม่ได้ดำเนินการให้มีการเวนคืนที่ดินแปลงนี้ตามขั้นตอนและเงื่อนไข
ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ที่ดินโฉนดที่ 928 ซึ่งอยู่

ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตาม พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่? อำเภอลำลูกขัน? พ.ศ. 2497 และพระราชกฤษฎีกาที่สืบเนื่องต่อกันมาจนถึงฉบับสุดท้าย พ.ศ. 2509 ที่ถูกใช้สร้างถนนสายอักษะอันเป็นถนนสาธารณะแล้วนั้นไม่ได้ถูกเวนคืนตามความหมายของมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 และ พ.ศ. 2530 แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการสร้างถนนสายอักษะบนที่ดินพิพาทเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ซึ่งเป็นทางสาธารณะแล้ว จึงมีปัญหาว่าที่ดินพิพาทตกเป็นของรัฐด้วยเหตุใด เกี่ยวกับเรื่องนี้ พยานจำเลยเบิกความว่า การเวนคืนที่ดินพิพาทเพื่อใช้ตัดถนนสายอักษะซึ่งเป็นถนนขนาดใหญ่จะทำให้ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่กว่า 45 ไร่ ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน แต่ละส่วนของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนมีด้านหนึ่งอยู่ติดถนนสายนี้ สภาพที่ดินจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากจะมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนหลายเท่าตัว ซึ่งเชื่อว่านางบุญเรือนก็คงเห็นถึงประโยชน์มากมายที่ดินจะได้รับจากการที่ที่ดินพิพาทถูกใช้สร้างถนนสายอักษะด้วย จึงยินยอมสละที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในแนวเขตถนนสายอักษะให้เป็นทางสาธารณะแล้วไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทอีกเลย ทางกรมโยธาเทศบาลซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าของโครงการจึงเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทโดยปักไม้หมอนแสดงแนวเขตของถนนสายอักษะไว้ดังคำเบิกความของนายทองมวนและนายกำพล ส่วนเนื้อที่ดินที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงว่าถูกถนนสายอักษะประมาณ 9 ไร่ นั้น เป็นเพียงการกะประมาณไว้โดยยังไม่ได้รังวัดว่าเนื้อที่ดินที่อยู่ในแนวเขตถนนที่แท้จริงเป็นจำนวนเท่าใด แม้รังวัดแล้วมีเนื้อที่เป็น 13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ก็ตาม ก็ยังคงอยู่ในส่วนที่นางบุญเรือนยอมสละให้เป็นทางสาธารณะแล้ว เพราะไม่ปรากฏว่าแนวเขตของถนนสายอักษะนี้ได้เปลี่ยนแปลงหรือขยายเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ เมื่อนางบุญเรือนยอมสละที่ดินพิพาทเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ให้เป็นทางสาธารณะตั้งแต่ประมาณปี 2508 ที่ดินพิพาทย่อมตกเป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทางโฉนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แม้ต่อมาภายหลังนางบุญเรือนได้โอนที่ดินโฉนดที่ 928 ทั้งแปลงให้แก่โจทก์ และโจทก์ได้เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินโฉนดที่ 928 ทั้งแปลงก็หาทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไม่ จำเลยคงมีหน้าที่เพียงชดใช้เงินอันเป็นการชดเชยที่นางบุญเรือนได้ยอมสละที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น คือไร่ละ 1,500 บาท เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา เป็นเงิน 20,295 บาท นางบุญเรือนได้รับชดใช้ไปแล้วเป็นเงิน 10,125 บาท จำเลยจึงต้องชดใช้อีกเป็นเงิน 10,170 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 10,170 บาท กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ตามจำนวนที่ศาลชั้นต้นกำหนด.

(กนก พรณรรักษา-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-วิชัย วิวิตเสวี)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายไพจิตร สวัสดิ์สาร

ศาลอุทธรณ์ - นายประเสริฐ จันทรวาท

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ